



PENETAPAN

Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PUTRI FITRIYANTI, Tempat/Tanggal Lahir Surabaya, 05 Januari 2001,
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat
Kalimas Baru 3 GG 11 No. 11 RT 004 RW 006 Kel.
Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, selanjutnya disebut
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2026 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya melalui e-court pada tanggal 01 September 2026 dalam Register Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan atas nama PUTRI FITRIYANTI sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578124501010001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 26 Juni 2026;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578121610170001 atas nama PUTRI FITRIYANTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 10 Februari 2023 dengan nama Ayah PEMOHON tertulis RACHMAD BALLASO;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PEMOHON telah lahir pada tanggal 05 Januari 2001 dan terdaftar dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 2762/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 09 Pebruari 2001 dengan nama Ayah PEMOHON tertulis RASOMAT BALLOSO;
4. Bahwa Ayah PEMOHON telah melangsungkan perkawinan dengan SAMUDAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 321/90/1979 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tertanggal 16 Juni 1979 dengan nama Ayah PEMOHON tertulis RACHMAD BALLASO;
5. Bahwa Ayah PEMOHON telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Maret 2017 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-16102017-0042 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 17 Oktober 2017 dengan nama Ayah PEMOHON tertulis RACHMAD BALLASO;
6. Bahwa Ibu PEMOHON telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 18 Mei 2014 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11092014-0052 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11 September 2014 dengan nama Ibu PEMOHON tertulis SAMUDAH;
7. Bahwa PEMOHON telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Program 3 Tahun sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : M-SMK/13-3/0437038 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 13 Mei 2019 dengan nama Ayah PEMOHON tertulis RACHMAD BALLASO;
8. Bahwa PEMOHON dengan ini bermaksud mengajukan permohonan persamaan nama almarhum Ayah;
9. Bahwa untuk kepastian hukum, PEMOHON memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa nama Ayah PEMOHON yang bernama:
 - a. RACHMAD BALLASO sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578121610170001; Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-16102017-0042; Kutipan Akta Perkawinan No. 321/90/1979; dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : M-SMK/13-3/0437038 milik PEMOHON;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. RASOMAT BALLOSO sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 2762/2001 milik PEMOHON;

Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

10. Bahwa untuk itu PEMOHON mengajukan permohonan ini di Pengadilan agar mempermudah saat mengurus administrasi; dan

11. Bahwa PEMOHON bersedia menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya C.q. Yang Mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah PEMOHON yang bernama:
 - a. RACHMAD BALLASO sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3578121610170001; Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-16102017-0042; Kutipan Akta Perkawinan No. 321/90/1979; dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : M-SMK/13-3/0437038;
 - b. RASOMAT BALLOSO sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 2762/2001;;Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir ia sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan atas pembacaan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3578124501010001 atas nama PUTRI FITRIYANTI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3578121610170001 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD INDRA FAHRIYADI, selanjutnya diberi tanda **bukti P-2**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2762/2001 atas nama PUTRI FITRIYANTI, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 9 Februari 2001, selanjutnya diberi tanda **bukti P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 321/90/1979 atas nama RACHMAD BALLASO dengan SAMUDAH yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Peterongan, Kab. Jombang tanggal 16 Juni 1979, selanjutnya diberi tanda **bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-16102017-0042 atas nama RACHMAD BALLASO yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 17 Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-11092014-0052 atas nama SAMUDAH yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya tanggal 11 September 2014, selanjutnya diberi tanda **bukti P-6**;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Surabaya No. M-SMK/13-3/0437038 atas nama PUTRI FITRIYANTI yang dikeluarkan Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Surabaya tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda **bukti P-7**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RAKHMAWATI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kalimas Baru 3 GG 11 No. 11 RT 004 RW 006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon bernama Racmad Ballaso (Ayah) dan Samudah (Ibu);
- Bahwa saksi mengetahui dokumen milik adik saksi (Pemohon) diantaranya KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah semuanya tertera atas

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby



nama Putri Fitriyanti, hanya di dokumen Akte Kelahiran milik adik saksi (Pemohon) tertera nama ayahnya Rasomat Balloso, sedangkan di bukti KK, Akta Nikah orang tua dan Akta Kematian ayah saksi dan Pemohon tertera nama Rachmad Ballaso;

- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar dinyatakan nama ayah Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Rasomat Balloso dengan nama ayah Pemohon di KK, Akta Nikah dan Akta Kematian yaitu Rachmad Ballaso adalah memang benar satu orang yaitu ayah saksi dan Pemohon, bukan nama orang lain;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang berbeda tersebut akan disamakan terlebih dahulu yang nantinya akan dipergunakan untuk persyaratan nikah Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan nama ayahnya tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD INDRA FAHRIYADI

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kalimas Baru 3 GG 11 No. 11 RT 004 RW 006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya;
- Bahwa orang tua saksi dan Pemohon bernama Racmad Ballaso (Ayah) dan Samudah (Ibu);
- Bahwa saksi mengetahui dokumen milik adik saksi (Pemohon) diantaranya KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah semuanya tertera atas nama Putri Fitriyanti, hanya di dokumen Akte Kelahiran milik adik saksi (Pemohon) tertera nama ayahnya Rasomat Balloso, sedangkan di bukti KK, Akta Nikah orang tua dan Akta Kematian ayah saksi dan Pemohon tertera nama Rachmad Ballaso;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan agar dinyatakan nama ayah Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon dengan nama Rasomat Balloso dengan nama ayah Pemohon di KK, Akta Nikah dan Akta Kematian yaitu Rachmad Ballaso adalah memang benar satu orang yaitu ayah saksi dan Pemohon, bukan nama orang lain;
- Bahwa nama ayah Pemohon yang berbeda tersebut akan disamakan terlebih dahulu yang nantinya akan dipergunakan untuk persyaratan nikah

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menyamakan nama ayahnya tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan tercantum dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk menyatakan nama ayah Pemohon yang ada dalam KK, Akta Nikah dan Kutipan Akta Kematian yang tertera nama RACHMAD BALLASO dengan nama ayah Pemohon yang ada pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang tertera nama RASOMAT BALLOSO adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Rakhmawati dan Muhammad Indra Fahriyadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Kalimas Baru 3 GG 11 No. 11 RT 004 RW 006 Kel. Tanjung Perak, Kec. Pabean Cantian, Kota Surabaya yang masuk dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga sesuai ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dokumen Pemohon tersebut tertera atas nama PUTRI FITRIYANTI, anak perempuan suami isteri RASOMAT BALLOSO dan SAMUDAH, sedangkan dari bukti P-2 berupa KK, bukti P-4 berupa Akta Nikah, bukti P-5 berupa Akta Kematian dan P-7 berupa Ijazah Pemohon tertera nama ayah Pemohon adalah RACHMAD BALLASO;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Pemohon disebutkan bahwa Pemohon berkehendak menyamakan dokumen yang dimiliki ayahnya agar mendapatkan kepastian hukum dan akan dipergunakan untuk memenuhi persyaratan pernikahan Pemohon maka diperlukan penetapan Pengadilan yang menyatakan nama RASOMAT BALLOSO dan nama RACHMAD BALLASO adalah satu orang yang sama yaitu ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat oleh karena permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam HIR, KUHPdata serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama Ayah PEMOHON yang bernama:
 - a. RACHMAD BALLASO sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3578121610170001; Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-16102017-0042; Kutipan Akta Nikah No. 321/90/1979; dan Surat Tanda Tamat Belajar Nomor : M-SMK/13-3/0437038;
 - b. RASOMAT BALLOSO sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 2762/2001;Sebenarnya adalah SATU ORANG YANG SAMA;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2026 oleh kami Sih Yuliarti, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby tanggal 01 September 2026 ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2651/Pdt.P/2026/PN Sby